

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
6109/2531

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอ อ กิจการ สร้าง กับ
พวก

โจทก์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีไทยณรงค์ กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 174, มาตรา 234

คำสั่งศาลชั้นต้นที่สั่งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยว่า ให้จำเลยนำค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาวางศาลภายในกำหนด 7 วันย่อมหมายถึงให้นำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามที่บังคับไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ครั้นวันครบกำหนดจำเลยคงนำแต่ค่าฤชาธรรมเนียมที่ใช้แทนโจทก์มาวางศาลเท่านั้นมิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล ถือได้ว่าจำเลยทิ้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 174(2)

คดีสืบเนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงิน 29,765.86 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยให้แก่โจทก์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นไม่รับอุทธรณ์ จำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งให้จำเลยนำค่าฤชา

ธรรมเนียมมาวางภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าทิ้งอุทธรณ์คำสั่งโดยแจ้งคำสั่งให้ทนาย
จำเลยทั้งสองทราบเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 จำเลย
ทั้งสองแถลงขอวางเงินค่าธรรมเนียมตามคำสั่ง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2529 ศาลชั้น
ต้นสั่งว่า จำเลยมิได้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234
ไม่รับอุทธรณ์คำสั่งจำเลยทั้งสองอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า
จำเลยทั้งสองนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมมาวางศาลเพียงอย่างเดียวในวันสุดท้ายที่ศาล
กำหนดโดยไม่นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาล นอกจาก
จำเลยทั้งสองจะไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว จำเลยยังเพิกเฉยไม่
ดำเนินคดีภายในเวลาที่ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้น ถือได้ว่าเป็นการทิ้ง
คำร้องอุทธรณ์คำสั่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2)
จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยทั้งสองฎีกาว่า จำเลยทั้งสองได้พยายามปฏิบัติตาม
คำสั่งศาลแล้ว โดยวางเงินค่าฤชาธรรมเนียมไว้ก่อนแล้ว ต่อมาได้หาหลักประกันมา
วางศาลทันทีที่หาได้ ไม่ได้ตั้งใจฝ่าฝืนคำสั่งหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินคดีภายในเวลาที่
ศาลเห็นสมควรกำหนดไว้เพื่อการนั้น ถือไม่ได้ว่าเป็นการทิ้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่งตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) นั้น ศาลฎีกาเห็นว่าตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 บัญญัติว่าถ้าศาลชั้นต้นไม่รับ
อุทธรณ์ ผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์คำสั่งนั้นไปยังศาลอุทธรณ์ โดยยื่นคำขอเป็นคำร้องต่อ
ศาลชั้นต้น และนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำ
พิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลภายในกำหนดสิบวันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำสั่งซึ่ง
เป็นบทบังคับให้จำเลยทั้งสองซึ่งอุทธรณ์คำสั่งต้องนำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวาง
ศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลพร้อมกับยื่น
อุทธรณ์คำสั่งนั้น แต่จำเลยทั้งสองคนชำระแต่ค่าขึ้นศาลชั้นอุทธรณ์อย่างเดียว ไม่ได้
นำเงินค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหา

ประกันให้ไว้ต่อศาล ศาลชั้นต้นจึงได้มีคำสั่งให้จำเลยทั้งสองนำเงินค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาวางศาลภายในกำหนด 7 วันด้วย มิฉะนั้นให้ถือว่าทั้งอุทธรณ์คำสั่ง แฉ่งให้จำเลยทราบ ตามคำสั่งของศาลชั้นต้นนี้แม้จะสั่งเพียงสั้น ๆ ว่าให้จำเลยทั้งสองนำค่าฤชาธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาวางศาล ก็ย่อมหมายถึงให้นำค่าฤชาธรรมเนียมทั้งปวงมาวางศาลและนำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือหาประกันให้ไว้ต่อศาลตามที่บังคับไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 234 ทนายจำเลยทั้งสองทราบคำสั่งศาลแล้ว โดยนางสาวปาริชาติรับแทนเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2529 ตามใบรับหมายแจ้งคำสั่ง สารบบอันดับ 72 แผ่นที่ 6 ซึ่งครบกำหนดวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2529 ในวันครบกำหนด จำเลยทั้งสองคงนำแต่ค่าฤชาธรรมเนียมที่ใช้แทนโจทก์จำนวน 2,437.50 บาท มาวางศาลเท่านั้น มิได้นำเงินมาชำระตามคำพิพากษาหรือประกันให้ไว้ต่อศาล ถือได้ว่า จำเลยทั้งสองทั้งคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 174(2) แล้ว เมื่อศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์คำสั่ง จำเลยทั้งสองจึงขอวางหลักประกันในวันรุ่งขึ้นซึ่งเลยกำหนด 7 วันแล้ว ศาลอุทธรณ์สั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความศาลอุทธรณ์ชอบแล้ว ฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยฎีกาข้ออื่นของจำเลยทั้งสองต่อไป"

พิพากษายืน

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ